



PUTUSAN
Nomor 3650 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. ANIE**, Ahli Waris Alm. H. Masduki bin Ningram, bertempat tinggal di Kmp. Muara Bahari RT 011, RW 013, Bak Air IV, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
2. **SUBANDANI**, Ahli Waris Alm. H. Masduki bin Ningram, bertempat tinggal di Muara Bahari RT 011, RW 013, Bak Air IV, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
3. **EKAWATI**, Ahli Waris Alm. H. Masduki bin Ningram, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Ancol Selatan Nomor 71, RT 002, RW 003, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
4. **SUGIONO**, Ahli Waris Alm. H. Masduki bin Ningram, bertempat tinggal di Kmp. Muara Bahari RT 011, RW 013, Bak Air IV, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
5. **RICKI HARDIANSAH**, Ahli Waris Alm. H. Masduki bin Ningram, bertempat tinggal di Kmp. Muara Bahari RT 011, RW 013, Bak Air IV, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
6. **INDAH DWIJAYANTI**, Ahli Waris Alm. H. Masduki bin Ningram, bertempat tinggal di Kmp. Muara Bahari RT 011, RW 013, Bak Air IV, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayuti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, beralamat kantor di Jalan Wira Kencana V Nomor 53, RT 03, RW 02, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **H. MUSYAFIR**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru XI Nomor 23, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, diwakili oleh ahli warisnya yang bernama:
 1. Lidya Kartika Sari (Istri);
 2. Ardan Masogi (Anak);
 3. Andi Taft (Anak);
2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, Regional Remedial & Recovery Jakarta**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, diwakili oleh Yessy Kurnia Dyah W selaku Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kota PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy Patriawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, RT 3, RW 1, Senen, Kota Jakarta Pusat, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Pardede, S.E, M.B.A. (Kepala KPKNL Jakarta I), dan kawan-kawan,

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;

2. **PT. BALAI LELANG STAR**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di The Royal Palace Blok A.12-15, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A, Jakarta Selatan;
3. **PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, beralamat di Jakarta, beralamat di Jalan Melur Raya, Nomor 10, RT 002, RW 012, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
4. **BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH cq. UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH CILINCING**, beralamat di Jakarta, beralamat di Jalan Sungai Landak Nomor 7, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menghukum dengan melarang Tergugat I atau siapa saja yang disuruh oleh Tergugat I memasuki bidang tanah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 859, Surat Ukur tanggal 5 Januari 2000, Nomor 00386/2000, Luas 1.233 m², terletak di Jalan Kalibaru XI Nomor 23, RT 02, RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sampai dengan putusan dalam

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan pihak TNI dan Kepolisian Negara RI;

2. Meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap tanah berikut bangunan milik Para Penggugat yang sekarang ini berada dan dikuasai Tergugat I, yakni sebagai berikut:

2.1 Tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 859, Surat Ukur tanggal 5 Januari 2000, Nomor 00386/2000, Luas 1.233 m², terletak di Jalan Kalibaru XI Nomor 23, RT 02, RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 385 m² atas nama H. Masduki bin Nengram;

3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah berikut bangunan milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Kalibaru XI Nomor 23, RT 02, RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah berikut bangunan milik Tergugat II, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Masduki bin Nengram;
3. Menyatakan semua Surat Kuasa dan atau Surat Perjanjian Kredit kepada Tergugat II yang ditandatangani oleh alm. H. Masduki bin Nengram gugur atau batal demi hukum sejak saat H. Masduki meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2010;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 859, Surat Ukur tanggal 5 Januari 2000, Nomor 00386/2000, Luas 1.233 m², terletak di Jalan Kalibaru XI Nomor 23, RT 02, RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 385 m²;

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memberitahukan kepada Para Penggugat seolah-olah tanah dan bangunan tersebut di atas merupakan barang jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melakukan lelang tanah dan bangunan milik Para Penggugat dengan Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan telah berakhir dengan meninggalnya H. Masduki bin Nengram pada tanggal 18 Desember 2010, tanpa terlebih dahulu dilakukan 2 (dua) kali pengumuman lelang pada surat kabar atau koran dan tanpa meminta Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan dokumen lelang yang tidak sah menurut hukum dan perbuatan Turut Tergugat III yang melakukan balik nama hak atas tanah semula atas nama H. Masduki bin Nengram/Para Penggugat menjadi atas nama H. Musyafir/Tergugat I berdasarkan dokumen lelang yang tidak sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah dalam perkara *a quo* dan bangunan yang ada di atasnya kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Penggugat dengan rincian:
 - 9.1. Luas tanah x harga jual (pasaran)/m² :
= 1.233 m² x Rp5.000.000,00 = Rp 6.165.000.000,00
 - 9.2. Luas bangunan x harga jual (pasaran)/m² :
= 385 m² x Rp3.000.000,00 = Rp 1.155.000.000,00
Jumlah = Rp 7.320.000.000,00
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan tunai dan seketika pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah perhari), setiap kali lalai menyerahkan dan atau mengosongkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I :

- Gugatan Para Penggugat terdapat kekaburan yang nyata, posita dalam gugatan tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Tergugat II :

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi kurang pihak;
- Eksepsi *obscur libel*;
- Eksepsi bukan pihak;

Turut Tergugat I :

- Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan *persona standi non judicio*;

Turut Tergugat IV:

1. Penggugat keliru mengenai objek gugatan (*error in objecto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr., tanggal 23 April 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Masduki bin Nengram;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.972.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 589/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 2 Februari

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
Hj. Anie, Subandani, Ekawati, Sugiono, Ricki Ardiansyah, Indah Dwijayanti tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: 589/PDT/2021/PT DKI, tanggal 11 November 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 April 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Alm. H. Masduki bin Nengram;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 859, Surat Ukur tanggal 5 Januari 2000, Nomor 00386/2000, Luas 1.233 m², terletak di Jalan Kalibaru XI, Nomor 23, RT 02, RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 385 m²;
4. Menyatakan perbuatan Termohon Banding II semula Tergugat II/Terbanding II yang memberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



semula Para Pembanding/Para Penggugat seolah-olah tanah dan bangunan tersebut di atas merupakan barang jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan oleh Termohon Banding II semula Tergugat II/Terbanding II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Termohon Banding II semula Tergugat II/Terbanding II, Turut Termohon Kasasi I semula Turut Tergugat/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi II semula TURUT Tergugat II/Terbanding II yang melakukan lelang tanah dan bangunan milik Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat tanpa terlebih semula dilakukan 2 (dua) kali pengumuman lelang pada surat kabar atau koran dan tanpa meminta Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I semula Tergugat II/Terbanding I yang mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah milik Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan dokumen lelang yang tidak sah menurut hukum dan perbuatan Turut Termohon Kasasi III semula Turut Tergugat III/Turut Terbanding III yang melakukan balik nama hak atas tanah semula atas nama H. Masduki bin Nengram/Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat menjadi atas nama H. Musyafir/ Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I berdasarkan dokumen lelang yang tidak sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah dalam perkara *a quo* dan bangunan yang ada diatasnya kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat;
8. Menghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dengan rincian :
 8. 1. Luas tanah x harga jual (di atas NJOP)/m² :

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



$$= 1.233 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}7.165.000.000,00$$

8.2. Luas bangunan x harga jual (di atas NJOP)/m² :

$$= 385 \text{ m}^2 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.155.000.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}7.320.000.000,00$$

9. Menghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dengan nilai uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng dengan tunai dan seketika pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah perhari), setiap kali lalai menyerahkan dan atau mengosongkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum seluruh Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II, Turut Termohon Kasasi I semula Turut Tergugat I/Turut Terbandingi dan Turut Termohon Kasasi II semula Turut Tergugat II/Turut Terbanding II serta Turut Termohon Kasasi III semula Turut Tergugat III/Turut Terbanding III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II, Turut Termohon Kasasi I semula Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi II semula Turut Tergugat II/Turut Terbanding II serta Turut

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi III semula Turut Tergugat III/Turut Terbanding III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 7 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 859, yang pada awalnya milik H. Masduki namun kemudian dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat II dengan pembebanan Hak Tanggungan, selanjutnya kredit tersebut macet dan H. Masduki telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni tanggal 2 Mei 2014, tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 namun tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka H. Masduki wanprestasi, kemudian terhadap tanah dan bangunan objek sengketa dilakukan penjualan lelang oleh Turut Tergugat I yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II atas permintaan Tergugat II yang dimenangkan oleh Tergugat I;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tanah dan bangunan objek sengketa telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Tergugat I

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



sebagai pemenang lelang, maka tanah dan bangunan objek sengketa sudah tidak menjadi milik H. Masduki atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

- Bahwa oleh karena pokok perkara tidak terbukti maka sepatutnya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya, sedangkan mengenai kewarisan yang pada pokoknya secara formil harus dibuktikan serta apabila pewaris dan ahli waris yang beragama Islam maka bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga gugatan *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Hj. ANIE dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 589/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 11 November 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 23 April 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi senyatanya berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. ANIE**, 2. **SUBANDANI**, 3. **EKAWATI**, 4. **SUGIONO**, 5. **RICKI HARDIANSAH**, 6. **INDAH DWIJAYANTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 589/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 11 November 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pdt.G/2018/PN

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Utr., tanggal 23 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3650 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)